

1500592-08.2021.8.26.0495

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Barbara Donadio Antunes Chinen

Comarca: Registro

Foro: Foro de Registro

Vara: 3ª Vara

Data de Disponibilização: 28/03/2022

... traziam consigo, para fins de tráfico, 23 porções de cocaína, 01 porção de maconha e 32 porções de crack, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

É da denúncia que, na data dos fatos, DHENILSON e LEANDRO se encontravam na via pública citada e ali promoviam o tráfico de drogas.

Na ocasião, ao notarem a aproximação da viatura policial, passaram ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Registro

Foro de Registro

3ª Vara

Rua Jerônimo Monteiro Lopes, 93, Registro-SP - cep 11900-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500592-08.2021.8.26.0495 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500592-08.2021.8.26.0495

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2124768/2021 - DISE-DEL.SEC.REGISTRO, 17780968 - DISE- DEL.SEC.REGISTRO, 37/21/117 - DISE-DEL.SEC.REGISTRO, 2124768 - DISE- DEL.SEC.REGISTRO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LEANDRO COSTA FORTES DA SILVA e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Barbara Donadio Antunes Chinen

Vistos.

DHENILSON HENRIQUE FIRMINO BATISTA e LEANDRO COSTA FORTES DA SILVA, qualificados, respectivamente às fls.4/5, foram processados como incursos no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, segundo a denúncia, em 07 de maio de 2021, por volta das 11h00, na Rua Pedro Lopes Dias, no bairro Vila Nova, nesta cidade e Comarca de Registro, agindo em concurso de agentes, traziam consigo, para fins de tráfico, 23 porções de cocaína, 01 porção de maconha e 32 porções de crack, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

É da denúncia que, na data dos fatos, DHENILSON e LEANDRO se encontravam na via pública citada e ali promoviam o tráfico de drogas.

Na ocasião, ao notarem a aproximação da viatura policial, passaram a caminhar

rapidamente buscando se evadirem. No entanto, foram abordados pelos agentes, oportunidade em que foram encontradas: 23 porções de cocaína e 01 porção de maconha e R\$ 59,00 com LEANDRO; 32 porções de crack e R\$ 310,00 com DHENILSON. Assim, DHENILSON e LEANDRO foram presos em flagrante e conduzidos à Delegacia, onde a Autoridade Policial lavrou o respectivo Auto de Prisão em Flagrante (fls.1). Às fls.15/16 encontra-se o Auto de Exibição e Apreensão das Drogas e do Dinheiro. Laudo de exame químico toxicológico definitivo às fls.153/156. A denúncia foi oferecida às fls.146/147 e recebida às fls.149/150, em 01 de junho de 2021. DHENILSON e LEANDRO apresentaram defesa preliminar às fls.207/210. O recebimento da denúncia foi mantido (fls.211/212). Em audiência foram ouvidos: Herbert Rios de Lima Brito, Mário Edson Pereira, DHENILSON HENRIQUE FIRMINO BATISTA e LEANDRO COSTA FORTES DA SILVA.

As partes apresentaram memoriais.

É relatório.

Fundamento e decido.

É procedente a pretensão punitiva estatal.

Ouvidos, os policiais militares Herbert e Mário Edson afirmaram que, na data dos fatos, em patrulhamento por local conhecido pelo tráfico de drogas, avistaram dois indivíduos que, ao notarem a presença da viatura, passaram a caminhar rapidamente. Disseram que eles foram abordados, submetidos à revista pessoal, tendo sido localizado na jaqueta/blusa que LEANDRO portava: um saco preto e no interior deste 23 porções de cocaína e 01 porção de maconha, além de R\$ 59,00. Contaram que DHENILSON segurava nas mãos um tênis e no interior dele havia 32 porções de crack, tendo localizado ainda em suas vestes R\$ 310,00. Declararam que em pesquisa criminal constataram que LEANDRO figurava como procurado. Indagado pela Defesa, o policial Herbert disse que, no local da abordagem, só se encontravam os acusados, inexistindo fluxo de pedestres naquela ocasião. O policial Mário Edson contou que DHENILSON e LEANDRO confessaram informalmente o tráfico de drogas. Disse ainda que DHENILSON já havia sido abordado diversas vezes naquele local.

Interrogado, DHENILSON negou a prática de tráfico de drogas. Contou que foi buscar entorpecentes e confessou a posse destes. Disse que tinha acabado de fugir de casa, que "roubou" o celular de sua mãe e o vendeu, também "roubou" a "wap" de seu pai. Declarou que seus pais queriam interna-lo. Disse que após vender tais itens foi até a biqueira pegar drogas, quando gritaram "moiô" e todo mundo saiu correndo. Contou que pegou as drogas e as guardou no tênis e saiu do local. Disse que tinha acabado de apanhar as drogas e a "molecada" saiu correndo. Declarou que se recusou a perder os entorpecentes que seriam destinados ao seu uso e por isso saiu andando. Contou que 25 pedras de crack e R\$ 310,00 eram seus, pois tinha vendido a "wap" e o celular de seus pais e fugido de casa. Declarou que já respondeu por furto, justamente para sustentar o vício. Disse que não viu LEANDRO quando apanhou as drogas e que não chegaram juntos ao local. Contou que os policiais trouxeram LEANDRO de uma esquina e o colocaram ao seu lado. Disse que conhecia LEANDRO apenas de vista.

Interrogado, LEANDRO negou os fatos narrados na denúncia. Disse que estava no bairro, a noite toda, bebendo com seus colegas. Contou que foi em direção à "biqueira" para buscar duas porções de cocaína para uso pessoal. Disse que entrou no beco e perguntou para duas meninas sobre os "muleques", tendo elas respondido que eles não se encontravam porque a polícia estaria por ali. Contou que saiu do beco e avistou DHENILSON vindo dos fundos com o tênis na mão. Disse que um rapaz em um carro vermelho teria alertado sobre a presença da polícia no local. Contou que continuou andando normalmente, assim como DHENILSON. Disse que estava na posse de uma porção de maconha e de R\$ 59,00 em espécie. Declarou que já respondeu por tráfico de drogas, tendo confessado naquela oportunidade. Disse que é usuário de drogas há anos e que a porção era para seu uso, tendo utilizado a metade inclusive. As versões dos réus restaram isoladas, não encontrando respaldo nos elementos colhidos durante a instrução.

Os policiais militares foram uníssomos quando afirmaram que foram localizados 23 porções de cocaína e 01 porção de maconha, além de R\$ 59,00 em poder de LEANDRO; e 32 porções de crack e R\$ 310,00 com DHENILSON.

Também afirmaram que o local é conhecido ponto de venda de entorpecentes, tendo o policial Mário Edson declarado que os réus confessaram informalmente o delito e que DHENILSON já havia sido abordado naquele local por diversas vezes. Ademais, DHENILSON inclusive confessou, em sede policial, o tráfico de drogas, declarando, naquela ocasião que ele e LEANDRO vendiam drogas quando foram abordados.

Não obstante tais fatos, a droga foi efetivamente apreendida e periciada. No laudo de fls.153/156, o perito constatou que as substâncias apreendidas eram cocaína e maconha.

Assim, as versões consistentes dos policiais, somadas à apreensão de droga e às versões dos acusados deixam evidente o tráfico de drogas.

Sobre a suficiência do conjunto probatório em casos semelhantes já decidiu o E. Tribunal de Justiça de São Paulo:

Tráfico de entorpecentes (art. 33, 'caput', da Lei nº 11.343/06). Crime caracterizado, integralmente. Flagrante inquestionável. Acondicionamento e quantidade de droga que revelam comércio. Palavras coerentes e incriminatórias de Policiais Militares. Versão exculpatória inverossímil. Porte de drogas para uso pessoal. Impossibilidade da desclassificação visada. Responsabilização inevitável. Condenação imperiosa. Apenamento correto. Regime fechado único possível (Lei nº 11.464/2007). Inviabilidade de concessão de 'sursis'. Apelo improvido. (TJSP - 0069001-39.2011.8.26.0050 Apelação - Relator: Luis Soares de Mello - Comarca: São Paulo - Órgão julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal - Data do julgamento: 13/11/2012 - Data de registro: 27/11/2012 - Outros números: 690013920118260050).

A defesa não conseguiu desmerecer o depoimento dos referidos policiais.

Sobre a oitiva de policiais a jurisprudência desse Egrégio Tribunal já firmou entendimento no seguinte sentido:

“É mais do que remansosa a jurisprudência no sentido de que agentes públicos, tais como policiais militares, civis e agentes penitenciários não são apenas pela função que ocupam suspeitos como testemunhas em processo criminal. Pelo contrário, por serem agentes públicos investidos em cargos cujas atribuições se ligam umbilical e essencialmente à segurança pública, não têm qualquer interesse em prejudicar inocentes, principalmente quando os relatos apresentados são coerentes e seguros, de maneira que, não havendo absolutamente nada no conjunto probatório que desabone seus testemunhos, a estes deve ser conferida relevante força probante.” (TJSP Apelação nº 0014391-63.2013.8.26.0176, 4ª Câmara Criminal, Rel. Camilo Léllis, j. 29.09.2015).

“É assente nesta Corte o entendimento de que são válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito. Incidência do enunciado 83 da Súmula desta Corte” (STJ - AgRg no Ag 158921/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 10.05.2011). Os policiais, como já exposto, foram firmes e coerentes em confirmar os fatos descritos na denúncia.

Portanto, com suas condutas, os réus DHENILSON e LEANDRO infringiram o artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, não o artigo 28, da mesma lei.

Passo à dosimetria da pena de DHENILSON.

DHENILSON ostenta 2 condenações definitivas e anteriores aos fatos, conforme certidão de fls. 51/52). É, pois, reincidente e tem maus antecedentes.

Nos termos do artigo 42, da Lei nº 11.343/06, era pequena a quantidade de drogas apreendidas: 23 porções de cocaína com peso de 23,81g, 01 porção de maconha com peso de 1,28g e 32 porções de crack com peso de 16,94g.

Ainda, nos termos do artigo 59 do Código Penal, não há, nos autos, elementos sobre a personalidade e a conduta social do agente, nem mesmo sobre a culpabilidade do acusado. Não foram especiais os motivos, as circunstâncias e as consequências do delito.

Assim, ante os maus antecedentes, fixo a pena base em 1/6 acima do mínimo legal - 5 anos de reclusão e 500 dias-multa - o que perfaz 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

Nos termos do artigo 61 do Código Penal, o réu possui condenação anterior

transitada em julgado, nos autos nº 0000166-78.2017.8.26.0570, perante a 2ª Vara desta Comarca, pelo crime de furto. Portanto, DHENILSON é reincidente. No entanto, compenso tal agravante com a atenuante da confissão, prestada em sede policial, porquanto adotada como fundamento para sua condenação, nos termos da Súmula 545 do C. STJ.

A causa de diminuição de pena do artigo 33, parágrafo 4º., da Lei nº 11.343/06, não é aplicável ao caso em tela, pois o agente é portador de maus antecedentes e reincidente, conforme certidão de fls. 51/53.

Torno, pois, definitiva a pena de 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa. O regime inicial será o fechado, único possível, ante o disposto na Lei nº 11.464/07 e tendo em vista a reincidência.

Sendo o acusado pessoa de poucos recursos financeiros, fixo o valor de cada dia-multa em 1/30 do salário mínimo vigente à época da infração.

Passo à dosimetria da pena de LEANDRO.

LEANDRO é reincidente, conforme certidão de fls. 46.

Nos termos do artigo 42, da Lei nº 11.343/06, era pequena a quantidade de drogas apreendidas: 23 porções de cocaína com peso de 23,81g, 01 porção de maconha com peso de 1,28g e 32 porções de crack com peso de 16,94g.

Ainda, nos termos do artigo 59 do Código Penal, não há, nos autos, elementos sobre a personalidade e a conduta social do agente, nem mesmo sobre a culpabilidade do acusado. Não foram especiais os motivos, as circunstâncias e as consequências do delito.

Assim, fixo a pena base no mínimo legal - 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Nos termos do artigo 61 do Código Penal, o réu possui condenação anterior transitada em julgado, nos autos nº 1501625-04.2019.8.26.0495, perante a 1ª Vara desta Comarca, pelo crime de tráfico de drogas. Portanto, LEANDRO é reincidente específico. Assim, aumento a pena 1/6 acima do mínimo legal - 5 anos de reclusão e 500 dias-multa - o que perfaz 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

A causa de diminuição de pena do artigo 33, parágrafo 4º., da Lei nº 11.343/06, não é aplicável ao caso em tela, pois o agente é reincidente específico, conforme certidão de fls. 46.

Torno, pois, definitiva a pena de 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa. O regime inicial será o fechado, único possível, ante o disposto na Lei nº 11.464/07 e tendo em vista a reincidência.

Sendo o acusado pessoa de poucos recursos financeiros, fixo o valor de cada dia-multa em 1/30 do salário mínimo vigente à época da infração.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia e CONDENO DHENILSON HENRIQUE FIRMINO BATISTA e LEANDRO COSTA FORTES DA SILVA à pena de 5 ANOS E 10 MESES DE RECLUSÃO, em regime FECHADO, e ao pagamento de 583 DIAS-MULTA, no valor unitário mínimo, por ter eles infringido o disposto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Os réus permaneceram presos durante o processo e assim deverão aguardar o trânsito em julgado, já que não houve alteração da situação. Em liberdade, os réus, que não possuem atividade lícita e são reincidentes, poderão, mais uma vez, voltar a traficar entorpecentes, colocando em risco a ordem pública.

Com o trânsito em julgado, lance-se o nome dos réus no rol dos culpados.

Oportunamente, oficie-se ao Cartório Eleitoral, para os fins do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal.

Decreto a perda dos valores apreendidos em favor do FUNAD. Com o trânsito em julgado, providencie a serventia a transferência do valor para o referido fundo. Comunique-se.

Findo o feito, determino a incineração da droga. Comunique-se a Autoridade Policial.

P.I.C.

Registro, 28 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À

MARGEM DIREITA